

金融監督管理委員會訴願決定書

案號：（待承辦人填寫）號

訴願人 星河鏈匯科技股份有限公司

原處分機關 金融監督管理委員會

上列訴願人因不服金融監督管理委員會 115 年 6 月 10 日金管證測字第 DEMO1150421 號之行政處分而提起訴願，本件主文與法律結論尚待承辦人核定。

主文

（待承辦人核定處理結果後填寫）

理由

一、法規依據

（一）洗錢防制法第6條

第 1 項 提供虛擬資產服務、第三方支付服務之事業或人員未向中央目的事業主管機關完成洗錢防制、服務能量登記或登錄者，不得提供虛擬資產服務、第三方支付服務。境外設立之提供虛擬資產服務、第三方支付服務之事業或人員非依公司法辦理公司或分公司設立登記，並完成洗錢防制、服務能量登記或登錄者，不得在我國境內提供虛擬資產服務、第三方支付服務。

第 2 項 提供虛擬資產服務之事業或人員辦理前項洗錢防制登記之申請條件、程序、撤銷或廢止登記、虛擬資產上下架之審查機制、防止不公正交易機制、自有資產與客戶資產分離保管方式、資訊系統與安全、錢包管理機制及其他應遵行事項之辦法，由中央目的事業主管機關定之。

第 3 項 提供第三方支付服務之事業或人員辦理第一項洗錢防制及服務能量登錄之申請條件、程序、撤銷或廢止登錄及其他應遵行事項之辦法，由中央目的事業主管機關定之。

第 4 項 違反第一項規定未完成洗錢防制、服務能量登記或登錄而提供虛擬資產服務、第三方支付服務，或其洗錢防制登記經撤銷或廢止、服務能量登錄經廢止或失效而仍提供虛擬資產服務、第三方支付服務者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五百萬元以下罰金。

第 5 項 法人犯前項之罪者，除處罰其行為人外，對該法人亦科以前項十倍以下之罰金。

（二）訴願法第56條

第 1 項 訴願應具訴願書，載明左列事項，由訴願人或代理人簽名或蓋章：一、訴願人之姓名、出生年月日、住、居所、身分證明文件字號。如係法人或其他設有管理人或代表人之團體，其名稱、事務所或營業所及管理人或代表人之姓名、出生年月日、住、居所。二、有訴願代理人者，其姓名、出生年月日、住、居所、身分證明文件字號。三、原行政處分機關。

四、訴願請求事項。五、訴願之事實及理由。六、收受或知悉行政處分之年、月、日。七、受理訴願之機關。八、證據。其為文書者，應添具繕本或影本。九、年、月、日。

第 2 項 訴願應附原行政處分書影本。

第 3 項 依第二條第一項規定提起訴願者，第一項第三款、第六款所列事項，載明應為行政處分之機關、提出申請之年、月、日，並附原申請書之影本及受理申請機關收受證明。

二、分析候選

現有資料可供比對登記程序與訴願書法定程式，仍待承辦人核對卷證與適用關係。

結論銜接

（待承辦人核定主文後，依適用法規完成論結文字）

訴願審議委員會主任委員 （待簽署）

委員 （待簽署）

救濟教示

（待承辦人依核定主文、管轄及法定期間填寫）

中華民國（待承辦人填寫）年（月）（日）